

1501054-50.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... redução deu-se neste importe por se tratar de tráfico perpetrado em local conhecido pelo comércio espúrio, não se olvidando da notória maior nocividade da droga apreendida (crack).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art.33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501054-50.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501054-50.2022.8.26.0617 2022/000712

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN RENAN XAVIER RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

WILLIAN RENAN XAVIER RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 31.07.2022, por volta das 20h00, na Rua José Silveira Campanati, altura do nº 1.820, Conjunto Residencial Monte Castelo, nesta cidade e comarca, trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 17,14g de crack, distribuído em 129 pinos plásticos.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl. 165), veio aos

autos à fl. 188/190.

Recebida a denúncia em 26.09.2022 (fl. 191), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 209). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Declarou que estava com "Diego" quando foram abordados pelos policiais, mas da de ilícito foi localizado consigo. Os agentes foram até outros policiais que estavam próximos da viatura e retornaram com cinco invólucros contendo entorpecentes e disseram que era dele, bem como que deveria confessar o delito ou teria consequências. Somente após a ameaça ligaram os equipamentos de filmagem de seus uniformes e gravaram a confissão (fl. 08).

Em juízo, forneceu análoga versão, acrescentando que na data dirigia-se à padaria para comprar leite para seus filhos. Estava sem dinheiro, mas pagaria via PIX. Não conhecia os policiais e não usa droga (arquivo digital).

Os policiais militares JOÃO CLÁUDIO FERREIRA e MATHEUS WILLIAM FERNANDES, na fase judicial, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que realizavam patrulhamento pelo local, já conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, porquanto tentou mudar de direção quando visualizou a equipe e apresentava volume na cintura. Apreenderam em sua posse direta 129 porções de "crack" e um celular (arquivo digital).

O laudo de fl. 185 confirma que a substância apreendida cuida-se de cocaína que, como se sabe, é droga.

O aparelho celular apreendido foi submetido à perícia (fls. 168/180).

Além da negativa do réu não convencer, sua versão foi rechaçada pelo conjunto probatório, que a infirma por completo, confirmando a existência e autoria delitiva.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a palavra dos policiais, que, em patrulhamento de rotina, apreenderam

expressiva quantidade de drogas na posse direta do acusado (17,14g de crack, distribuído em 129 pinos plásticos), além de e um aparelho celular, elementos esses aliado à prova pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta fixar as reprimendas.

A condenação anterior transitada em julgado referente ao processo nº 0002915-18.2015, cuja pena foi julgada extinta em 31.10.2016 (fl. 97) não forja reincidência, na forma do art. 64, I, do Código Penal. Seria ilógico desconsiderar a condenação para efeito de reincidência e sopesá-la na análise dos antecedentes do acusado. De fato, o Direito Penal moderno não compactua com máculas perenes, vigendo, atualmente, o princípio da temporariedade dos antecedentes.

Assim a jurisprudência:

"(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade." (HC 110191, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

"EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos. Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do processo"(HC 86646, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 09-06-2006 PP-00018 EMENT VOL-02236-02 PP-00217 RTJ VOL-00200-02 PP-00933 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 406-414 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 504-507 RMDPPP v. 2, n. 12, 2006, p. 83-88)."

Saliento, por oportuno, não haver transitado em julgado o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal acerca do tema 150, com repercussão geral, não sendo, por ora, vinculante.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram comuns (17,14g de crack, distribuído em 129 pinos plásticos), além de um aparelho celular.

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento.

Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas da metade (§ 4º do art. 33), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, afora 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe por se tratar de tráfico perpetrado em local conhecido pelo comércio espúrio, não se olvidando da notória maior nocividade da droga apreendida (crack).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art.33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar WILLIAN RENAN XAVIER RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime aberto), afora 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não subsistem mais as razões que determinaram a segregação provisória do réu, podendo apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 17 de novembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA